

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

บริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย จำกัด
บริษัท นคร ชัย แท็กซี่ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 427, มาตรา 821

จำเลยและ อ. กระทำกิจการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันจากรถยนต์แท็กซี่คัน
เกิดเหตุ อ. จึงเป็นตัวแทนของจำเลยและจำเลยจะต้องร่วมรับผิดชอบในการกระทำละเมิด
ของ อ. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 427

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับประกันความเสียหายของรถยนต์เก๋งโตโยต้า โคโรลล่า ไว้จากนายมาโนช จารุประวิทย์ จำเลยเป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์แท็กซี่คัน หมายเลขทะเบียน 1ท-8917 กรุงเทพมหานครนายอุดม ห้วยกระบวน ลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลย ขับรถยนต์แท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน 1ท-8917 ไปในทาง การที่จ้างหรือแทนจำเลยด้วยความประมาท โดยขับตัดหน้ารถยนต์ ซึ่งนายมาโนช ขับ ในระยะกระชั้นชิด รถยนต์นายมาโนช จึงชนรถยนต์แท็กซี่แล้วเสียหลักพุ่งขึ้น ไปชนกระถางต้นไม้บนทางเท้าและแล่นไปชนประตูบ้านผู้อื่นเสียหาย รถยนต์เก๋งดัง กล่าวเสียหายต้องซ่อมสิ้นเงิน 48,885 บาท โจทก์ต้องรับผิดชอบประกันภัยจึงจ่าย เงินค่าซ่อมรถยนต์ขอให้จำเลยรับผิดชอบจำนวนเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยจำเลยให้การ ว่า นายอุดม ห้วยกระบวน มิใช่ลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลย เหตุเกิดเพราะความ

ประมาณของนายมาโนช ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 38,235 บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นโดยคู่ความโต้แย้งว่า นายมาโนช จารุประวิทย์ นำรถยนต์เก๋งคันหมายเลขทะเบียน 5 ง-3476 กรุงเทพมหานคร มาประกันภัยไว้กับโจทก์จำเลยเป็นเจ้าของรถยนต์แท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน 1 ท-8917 กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 กรกฎาคม 2524 นายมาโนชขับรถยนต์เก๋งคันดังกล่าวชนกับรถยนต์แท็กซี่ของจำเลยคันดังกล่าวซึ่งมีนายอุดมหุ้ยกระบวน เป็นผู้ขับ โดยนายอุดมขับรถยนต์แท็กซี่ด้วยความประมาททำให้รถของนายมาโนชได้รับความเสียหาย โจทก์ได้จ่ายเงินค่าซ่อมรถยนต์เก๋งของนายมาโนชไปแล้ว ปัญหาในชั้นนี้มีเพียงข้อเดียวว่า ขณะเกิดเหตุนายอุดมเป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยหรือไม่ โจทก์มีนายประทีป แซ่ตั้ง ซึ่งทำงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถที่เอาประกันไว้กับโจทก์มาเบิกความว่ารถยนต์แท็กซี่ที่นายอุดมขับมีชื่อบริษัทจำเลยติดอยู่ข้างรถสำหรับนายสมชัย พิพิธสุขสันต์ กรรมการผู้จัดการของจำเลยนั้นแม้จะเบิกความว่า รถยนต์แท็กซี่คันเกิดเหตุไม่มีเครื่องหมายของบริษัทจำเลยติดอยู่ที่ตัวรถ แต่ก็ยอมรับว่าสิรถยนต์รับจ้างสาธารณะของจำเลยมีสีฟ้า-ส้ม เมื่อคนอื่นเห็นรถยนต์รับจ้างสาธารณะสีฟ้า-ส้ม ก็จะต้องเข้าใจว่าเป็นรถยนต์ของจำเลยทุกวันนี้รถของบริษัทจำเลยก็ยังใช้สีฟ้า-ส้ม นอกจากนี้นายวรรณดี มังกรเสถียร พยานจำเลยอีกปากหนึ่งก็เบิกความว่า ก่อนปี 2525 มีป้ายชื่อบริษัทจำเลยติดอยู่ที่ข้างรถรับจ้างสาธารณะบ้างคดีนี้เหตุเกิดในปี 2524 จึงน่าจะเชื่อว่ารถแท็กซี่คันเกิดเหตุของจำเลยมีสีฟ้า-ส้ม และมีชื่อบริษัทจำเลยติดอยู่ข้างรถดังนั้นคนทั่วไปที่ได้พบเห็นรถแท็กซี่คันเกิดเหตุจะต้องเข้าใจว่าเป็นรถของจำเลยสำหรับหนังสือสัญญาเช่ารถยนต์หมายเลข ล.1 ซึ่งระบุว่านายอุดมเช่ารถคันนี้จากจำเลยนั้น ก็ปรากฏว่าสัญญาเช่าดังกล่าวไม่ระบุระยะเวลาการเช่าซึ่งเป็นการผิดปกติวิสัยทั้งยังระบุค่าเช่าเพียงวันละ 100 บาท ซึ่งเป็นค่าเช่าที่ต่ำเกินไปจนไม่น่าเชื่อถือ จึงฟังไม่ได้

ว่าเป็นการเข้ากันจริง ข้อเท็จจริงน่าเชื่อว่าจำเลยและนายอุดมกระทำการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันจากรถยนต์แท็กซี่คันเกิดเหตุ นายอุดมจึงเป็นตัวแทนของจำเลยและจำเลยต้องร่วมรับผิดชอบในการกระทำละเมิดของนายอุดมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 427 คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ฎีกาแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความรวม 1,500 บาท"

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>